

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1306/2531

นางเอื้อน ทิพย์สำราญ

โจทก์

นายสำราญ กลิ่นพยอม

จำเลย

นายสมพงษ์ ธรรมรัตน์ ทนายจำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 211)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 729/2531 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีก 3 สำนวน โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่าจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวน

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ถึงแก่กรรม ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ นายอร่าม ทิพย์สำราญ ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง (อันดับ 191)

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งสี่และบริวารพร้อมกับให้จำเลยทั้งสี่และบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาท ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสี่ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินไร่ละ 150 บาทต่อปี ตามจำนวนเนื้อที่ที่จำเลยแต่ละคนเข้าครอบครองที่พิพาทตามฟ้อง

นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งสี่และบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไป
จากที่ของโจทก์

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 201แผ่นที่ 2 และ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ได้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวน
เงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ได้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวน
เงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ